

עין משפט
גזר מצוה

קטו:

הרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן לא יאמר הרי הן כו'. וא"ת אפי' אין משתכר נמי לא יאמר דאסור לתרום אלא מן המוקף וי"ל דנקט משתכרות משום דבעי למיתני סיפא ואם אמר לא אמר כלום א"י בשבחות וימים טובים איירי שמותר לתרום שלא מן המוקף כדאמר בהאשה רצה (יבמות דף קג.ז):

וב"ה היבא דאיבא פסידא לבתהלה א. ל"ג ליה כדפי' הקונט'

דהא בצרייתא היכא דליכא הפסד כהן דקמני ובשמן לא יעשה וא"כ לעיל נמי דליכא הפסד כהן שפיר אסור לכתמלה אלא אמאי דקאמר לעיל דאפי' דיעבד לא אמר כלום פריך: **אלא** נתגלתה לבאי חזיא. אצל משמן לא פריך דקמני בשמן לא יעשה אצל התרומה חלה וכי נתגלתה למאי חזיא דאיכא למימר דחזיא להדלקה ומ"מ איכא הפסד כהן כיון שאין יכול להדליק צו כי נתגלתה אלא בטורח כי לריך שלא יגע בשמן כלל ולא ככלי צמקום שיש שמן: ו**ל"א** ישקה מהן בבהמה. פ"י בקונטרס שמא ישחטנה ואיכא סכנת נפשות ואין נראה דאפי' לבהמה טמאה לא ישקה משום כל תשמיט כדמשמע בפרק צ' דע"ו (דף ל: ושם) דמוקי התם הא דתניא שמותר להסקות לבהמתו בשוגרא שאין קשה לה ופריך א"ה דחזירו נמי ומשני כחיש דידיה נמי כחש הדך צריא מדפריך דידיה נמי כחיש משמע דאסור משום כל תשמיט ועוד מדלא מוקי לה בכל בהמה טמאה שאין לחוש שמא ישחטנה משמע דבשאר בהמות טמאות דקשה לה אסור משום כל תשמיט ומיהו וי"ל דבשאר בהמות טמאות לא בעי לאוקומי משום דלאטו בשופטני עסקינן שמשקין לבהמה דבר שמתה על ידן: **א"ב מ"א** בומן שהתחתונה מגולה אין לה פשיטא דיש בהן משום גילוי דהוי כשאר מגולין וי"ל דס"ד שהנחש ירא לצא מפני הקול שהוא שומע שנופל היין ממקננת לתחתונה כדאמרין בפ"צ דע"ו (דף ט"ף ט"ף אין צו משום גילוי קמ"ל דכה"ג שרואה היין שנשפך צבת לאחת לכלי התחתון אין ממירא להיות סבור שהוא קול בני אדם אלא סבור שכן מסננין את היין:

אתי לדיי תקלה. ומסיק אי חיישי' לתקלה תנאי היא והא דאמר בפ"ק דשבת (דף פ: ושם) גבי י"ח דבר גידולי תרומה כתרומה צו ציוס גזרו ומפרש התם טעמא משום תרומה טמאה ציד כהן דילמא משהי לה ואמאי לדיי תקלה והתם ליכא מאן דפליג דכ"ע אית להו י"ח דבר אור"י דשאי התם דפעמים שמשהה אותה ציותר ואין זורעה באותה שנה שאירע שום דבר שלא זרע צעת הזרע וימתין עד שנה אחרת אצל הכא לעולם יכול הוא לעשות

ליה בכלי מאום השתא לזילוף ליה ובכלי חבית של יין של תרומה שנממאת בית שמאי אומרים ליה ותקלה עצמה תנאי היא

הגוזל ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

אין לו אלא שכרו. שכר כלי ושכר פעולה: **גב'** ולימא ליה מהפקינא זכינא. דבש שלך היה הולך כולו לאיצוד והריני כמצינ מן ההפקר ואמאי אין לו אלא שכרו כוליה דבש לישקול וגבי חמור ליכא למימר הכי דיכול להצילה הוא: **משפכות**. והכל נשפך ביחד: לא אמר כלום. אלמלא כיון

דלאיצוד אול לית בהו זכייה והפקינא הוא: **כדאמר ר' ירמיה**. לקמן: **צעקל**. דדובשא כרוך עליה חצית של דבש קשורה צעקל ולא ישפך הכל אלא מנטף מעט מעט וליכא הפקר: **הרי פירות**. של מעשר שני שיש לי בתוך ציתי מחוללין כו': (ט) **וכל הינא דאיכא**. קצת הפסד וליכא איצוד לגמרי כי הכא דמוקמת לה בשיכול להציל ע"י הדחק ושמא יציל: **לכתמלה** לא יאמר. בתמיה: **הרי שהיו לו**. ללוי: **עשר חציות של טבל**. הטבול לתרומת מעשר והוא טמא לתרומת מעשר ידייה לא חזיא לכהן לשמיה אלא לזוף ולקמיה מוקי לה ביין מדש דלא חזי כולי האי לזוף דלא אלים ריחא ופסידא פורתא הוא דאיכא (א) כמו זה שיכול להציל על ידי הדחק: **ה"ג אומר הרי היא תרומת מעשר על פטע חצותים** (ו): **שמן**. דתרומה טמאה חזי להדליק וכי מפסיד לה לכהן איכא פסידא טובה: (ט) **כשעקל צים הכד כרוך עליה**. דלא חשיב פסידא כולי האי כגון זה שאין יכול להציל אלא ע"י הדחק: **למאי חזיא**. ואפ"ה קמני אומר הרי הוא תרומה אלמא להפסד מוועט לא חששו: לא ישפכם. שלא יעצור עליהם אדם יחף ויכנס ארס של נחש צרגלו ע"י מכת לרור וימות: (י) **והא יגביל צהן אם הטעי** ואלא ישקה צהן לצהמסו. משום סכנת נפשות שמא ישחטנה אחרי כן: **מסננת**. כלי ע"ג כלי וומנין השמרים בתוך העליון והוא ככברה והיין מסתגן מאליו:

יש צה משום גילוי. לריך לכסות העליון כדי שלא ישתה צו נחש ואף על פי שהיין מסתגן והולך חיישינן שמא יעצור הארס עם היין לתוך הכלי וכ"ש כשהתחתון מגולה: **שלא ערקו**. בשלא עירצו אדם וכגון הך מסננת שאין איש נוגע בה: **אצל ערקו אסור**. והכא צהך חצית כי מערה ושדי ליה מחצית למסננת מטריק ומתצלצל הארס עם היין ויואל דרך המסננת לכלי: **דמנח מידו**. צגד או שולי כברה על פי חצית ושפי ליה ומסננו צנחא. שפי לשון שופך כמו השופה יין (לתמרי) [לחצירין] צבא מליעא (דף ס. ע"ש) **רודי"ר**: **ורבי נחמיה**. ואי היא ד' חציות רבי נחמיה היא: **מי סרמינן**. מן הטמא על הטמא: **אלא בשל דמאי**. הקילו משום דרוב עמי הארץ מעשרין הן' וכבר נתעשר: **שופין מלוג כסלע ומולפין מלוג בשמים**. לשמיה אם ימצא יין בזול לוג כסלע יקח אצל לזוף יקח אפי' ציורק הלוג בשמים כסלעס דהנאה ימירא היא: **היא תקלה**. לשמותן והרי היא טמאה: **משפך**

שנממאת בית שמאי אומרים

מסורת הש"ס

(א) ע"ז ל: [מוספתא תרומות פ"ו:] (ב) סוכה ג. ונ"י צ"ב א: מ"ש שט:] (ג) [צ"ל ושפי'] (ד) פסחים כ: (ה) [שם לג: וע"ש מולין נג:] (ו) ס"א ל"ג, (ז) [שנת י"ג].



הגהות הב"ח

(א) גמ' על ידי הדחק. (ובל הינא וכו' לא יאמר). תל"מ וי"צ רש"י ומוס' לא גרסו ליה: (ב) רש"י ד"ה (ובל הינא וכו' לכתמלה לא יאמר). תל"מ וי"צ זכו פי' למאן דגרס לכתמלה לא יאמר ואמר ק' ממחיל הדיבור ה"ג דהתניא וכו' ואמנותינן דלעיל קרימי דקתני ואם אמר לא אמר כלום וי"ג לכתמלה לא יאמר בתמיה הס"ד ואח"כ מ"ה הרי שהיו: (ג) וי"ה עשר וכו' לכהן לשמיה וכו' הוא דאיכא (כמו זה וכו' הדחק). תל"מ וי"צ גם זה למאן דגרס לכתמלה לא יאמר: (ד) ד"ה הי"ג אומר וכו' חצותים וקס"ד חבית המשתברת כאבודה טבלים במידי דליתיה בעינן בשלמא אי תנא לעיל ואם אמר דבריו קיימיים איכא למימר דהיא דליכא הפסד כולי האי אומר לכתמלה אבל השתא דקתני לא אמר כלום וקשרי טיבילא הס"ד: (ה) ד"ה [כשעקל צים וכו' לא תשפך]. תל"מ וי"צ גם זה למאן דגרס לכתמלה לא יאמר:



רבינו חננאל

מתני'. זה בא בחביתיו של יין וזה בא ... ואקשינן אמתותין דקתאני ואין לו אלא ... לימא ליה כיון ... נא מהפקינא קא זכינא ורודי' הוון כחילה. מי לא תניא ... כשעקל בית הבר כרוך עליה. פירוש הכד בשפדקא ... שקשורה ומחודקת כמין ארוגה ... לגמרי, אלא כל הפירות שיש לי בבית הרי ה... הכא במאי עסקינן בשיכול להציל מי ... חביות טבל טמא וראה שנשברה אחת ... ובשמן לא יעשה כן מפני הפסד כהן. ... הערל בתחילתו ואני הנה נתתי לך את ... טהורה ואחת תרומה טמאה, ואמר ר' ... להא מתניתא בשעקל בית הבר כרוך עלי. ... הא. ... ולי, ויתכן יעשה במסנת וכו' נחמ'. [סוגיאן דשמיעתא יין ... בענן טוב, מובהר מן השתיה, דאמרין שותין מלוג [בסל'ן] מולפין מ... היא, דתניא חבית יין של תרומה שנממאה כול' עד אין הכ... היא עד

בפסחים בסוף פרק ראשון , ובפרק ראשית הגז , וככ... אחרונה בתקצור,

פ א מיי פיי"ב מהל' גולה ואצירה ה' ה סמג עשין עד טוש"ע ח"מ סי' רסד סעיף ה: **פא** ב ג מיי שם ה' ג טוש"ע שם סעיף ג: **פב** ד מיי פ"ג מהלכות תרומות הלכה ח: **פג** ה מיי פיי"ב מהל' גולה ואצירה ה' ה ועיין במ"מ סמג עשין עד טוש"ע ח"מ סי' רסד סעיף ה: **פר** ו ז מיי פ"ד מהלכות מעשר שני ה' י: **פה** ח מיי פ"ה מהל' רוחא ושמירת נפש הלכה טו סמג עשין עד טו"ד סי' קטו: **פו** ט מיי שם ה' י: **פז** י מיי פ"ה מהלכות תרומות הלכה ח:

^[א] גמ' אין לו אלא שכרו.

^[ב] עי' לעיל דף נח ע"ה וכו' ד"ה אי נמי וכו' בסוף הדטור מה שכתבו בזה: